

<제4장 취소소송의 기타 소송요건 제2절 제소기간>

I. 제소기간의 의의[행소법 제20조]

- 제소기간이라 함은 취소소송을 제기할 수 있는 법률이 정한 기간을 말한다. 이는 위법한 행정처분의 취소를 통한 개인의 권리 보호와 이미 발생한 법률 관계의 안정 및 행정 운영의 예측 가능성을 확보하기 위하여 설정된 제도이다. 행정소송법 제20조는 제소기간을 주관적 제소기간과 객관적 제소기간으로 구분하여 이중적인 제한을 가하고 있다. 제소기간은 법원의 직권 조사 사항인 소송요건에 해당하므로, 기간이 경과된 후 제기된 소송은 본안 심리를 거치지 않고 각하된다. 이 기간은 소송의 적법성 판단에 결정적인 요소이다.

II. 행정심판을 거친 경우

1. 재결서의 정본을 송달받은 경우[행소법 제20조 제1항]

- 취소소송 제기 전에 필요적 전치주의에 따라 행정심판 절차를 적법하게 거친 경우, 취소소송의 제소기간은 행정심판의 재결서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내이다(행정소송법 제20조 제1항). 여기서 재결서 정본을 송달받은 날이 제소기간의 기산점이 된다. 이는 재결의 내용에 따라 원처분의 효력이 유지 또는 변경될 수 있으므로, 원고에게 재결 결과 확인 후 소송 제기 여부를 결정하도록 충분한 고려 기간을 주기 위한 취지이다.

2. 재결서의 정본을 송달받지 못한 경우

- 청구인이 행정심판 절차를 거쳤으나 행정심판법에 따른 재결서의 정본을 적법하게 송달받지 못한 경우에는 행정소송법 제20조 제1항의 90일 기간이 적용될 수 없다. 따라서 이 때는 행정심판을 거치지 아니한 경우에 적용되는 객관적 제소기간인 처분이 있는 날로부터 1년이 적용된다. 재결서 송달 사실은 행정청이 입증해야 할 사항이며, 입증이 되지 않는다면 객관적 제소기간인 1년 기간이 최종적인 제한 기간이 된다.

3. 제소기간 준수 여부의 유형별 검토

- 행정심판을 거친 후의 취소소송은 재결 자체의 위법성이 아닌 원처분의 위법성을 다투는 것이 원칙(원처분주의)이다. 따라서 제소기간은 원처분에 대하여 재결서 송달일로부터 90일 이내이다. 다만, 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우 예외적으로 재결의 취소소송을 제기할 수 있으며, 이 때는 재결서 송달일로부터 90일 이내에 소송을 제기해야 한다. 또한, 재결 없이 소송을 제기하는 경우 행정소송법 제18조 제2항 각호의 사유 충족 여부가 필요하며, 이 때 제소기간은 원처분을 안 날 등을 기준으로 90일 이내이다.

III. 행정심판을 거치지 아니한 경우

1. 처분이 있음을 안 날로부터 90일[행소법 제20조 제1항]

- 행정심판 절차를 거치지 않고 취소소송을 제기하는 경우, 제소기간은 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내이다(행정소송법 제20조 제1항). 이는 원고의 주관적 제소기간으로, 원고가 당해 처분의 존재와 주요 내용을 현실적으로 알게 된 날을 기산점으로 한다. 단순한 추측만으로는 부족하며, 처분서 송달 등을 통해 명확히 알게 된 때로 본다. 다만, 귀책사유 없는 객관적인 장애로 인해 기간을 준수할 수 없었던 경우 등 정당한 사유가 있는 때에는 90일 기간이 경과했더라도 제소기간 준수가 가능하다.

2. 처분이 있는 날로부터 1년[행소법 제20조 제2항]

- 처분이 있는 날로부터 1년은 객관적 제소기간으로서 원고의 인지 여부와 상관없이 행정법 관계의 안정을 위해 설정된 최종적인 제한 기간이다. 처분이 있는 날은 처분이 효력을 발생한 날을 의미하며, 일반적으로 상대방에게 도달 또는 고지된 때이다. 이 1년의 기간은 원칙적으로 제한 없이 적용되나, 행정소송법 제20조 제2항 단서는 극히 제한적인 경우 적용되는 정당한 사유가 있는 때에 예외적으로 기간 경과 후에도 소송을 제기할 수 있도록 규정한다.

3. 처분이 있음을 안 경우와 알지 못한 경우의 관계

- 취소소송의 제소기간은 안 날로부터 90일의 주관적 기간과 있는 날로부터 1년의 객관적 기간을 모두 만족해야 한다는 이중 기간제를 채택한다. 따라서 원고는 두 기간 중 하나라도 경과하면 원칙적으로 소송을 제기할 수 없다. 즉, 처분을 알게 된 후 90일이 지나지 않았더라도 1년의 객관적 기간이 경과하면 제소 요건을 결하게 된다.

4. 제소기간 준수 여부의 유형별 검토

(1) 처분서가 송달된 경우

- 처분서 정본을 송달받은 날이 처분이 있음을 안 날이 되어 90일 기간이 기산된다. 송달 사실은 행정청이 입증해야 한다.

(2) 공고 또는 고시의 방법으로 처분된 경우

- 불특정 다수인을 상대로 하는 처분이 공고 또는 고시로 이루어진 경우, 일반적으로 공고일로부터 일정한 기간 경과 후 효력이 발생하지만, 이는 객관적 기간의 기산점이 될 뿐, 주관적 제소기간인 90일의 기산점은 되지 않는다. 판례는 이러한 경우 당해 처분의 취소를 구하는 원고가 현실적으로 처분 사실을 알았을 때 주관적 기간을 기산해야 하며, 알지 못한 경우에는 객관적 기간인 1년의 제한을 받는다고 본다.

(3) 처분을 알지 못한 경우

- 처분이 있음을 알지 못한 경우에도 처분이 있는 날로부터 1년의 객관적 제소기간은 적용됨이 원칙이다. 다만, 1년의 기간 경과 후에도 소송을 제기할 수 있는 정당한 사유가 있는지 여부가 판단의 쟁점이 된다.

IV. 관련 논점

1. 소의 변경 및 추가적 병합

- 취소소송 제기 후 행정소송법 제21조 등에 따라 소의 변경이 있거나 다른 처분에 대한 소송이 추가적으로 병합되는 경우, 원칙적으로 새롭게 다투어지는 처분에 대해서도 제소기간 요건이 충족되어야 한다. 다만, 소 변경이 적법하게 이루어진 경우 최초의 소 제기 시에 제소기간이 준수된 것으로 간주될 수 있으며, 특히 처분의 변경으로 인한 소 변경 시 제소기간 특례가 인정된다.

2. 이의신청을 거쳐 취소소송을 제기하는 경우

- 개별 법률에서 행정심판 외에 이의신청 절차를 규정하고 있고, 그 이의신청 절차가 행정심판 절차에 준하는 것으로 인정될 때는, 이의신청 결정서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내에 취소소송을 제기할 수 있다는 것이 판례의 태도이다. 이러한 이의신청은 행정심판 전치주의의 특례 규정이 유추 적용되는 것으로 본다.

3. 변경명령재결의 경우

- 행정심판위원회가 원처분을 변경하라는 취지의 변경명령재결을 내려 그에 따라 처분청이 변경된 처분을 한 경우, 원고가 그 변경된 처분의 위법을 다투기 위한 취소소송을 제기할 수 있다. 이 때 제소기간은 재결서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내이다. 재결이 있었으므로 행정심판을 거친 경우의 제소기간이 적용된다.

4. 거부처분의 경우

- 거부처분에 대한 취소소송의 제소기간 기산점은 다른 처분과 동일하다. 거부처분 통지서를 송달받은 날이 처분이 있음을 안 날이 되어 주관적 기간이 기산되며, 행정심판 기각 재결을 거친 경우 재결서 송달일로부터 90일 이내에 제기해야 한다. 거부처분 역시 객관적 제소기간인 1년의 제한을 받는다.

5. 헌법재판소의 위헌결정으로 취소소송의 제기가 가능하게 된 경우

- 행정처분의 근거 법규가 나중에 헌법재판소의 위헌결정을 받아 비로소 처분의 위법성을 주장할 수 있게 된 경우, 판례는 일반적인 제소기간 규정을 적용하는 것이 국민의 권리 구제 측면에서 부당하다고 본다. 따라서 이 때는 위헌결정이 있는 날 등 권리 주장이 가능하게 된 시점을 새롭게 처분이 있음을 안 날로 보아 제소기간을 기산할 수 있다는 예외적인 해석을 적용한다.

6. 경정처분

- 당초 처분의 내용에 대한 오류 정정 등 경미한 내용의 경정처분은 원처분과 동일성을 유지하므로, 경정처분 시에 제소기간이 새로이 기산되지 않는다. 다만, 경정처분이 당초 처분의 내용을 실질적으로 변경하여 새로운 처분을 만드는 경우에는 경정처분을 새로운 처분으로 보아 그 때부터 제소기간이 새로이 기산된다. 두 처분 간의 주요 내용 변경 여부가 판단의 기준이 된다.

V. 결론

- 제소기간은 취소소송의 필수적인 소송요건으로서 개인의 권리 구제와 행정법 관계의 안정을 도모하는 중요한 기능을 수행한다. 행정심판 이행 여부에 따라 제소기간의 기산점이 달라지며, 주관적 기간(안 날로부터 90일)과 객관적 기간(있는 날로부터 1년)을 이중적으로 제한한다. 정당한 사유 등 예외 규정을 두어 엄격한 제한 속에서도 국민의 재판 받을 권리를 보호하고 있으나, 소송 제기 전에 제소기간의 적법한 준수 여부를 면밀히 검토해야 할 필요가 있다.